P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agung Nata Laba Bin Mulyadi (Alm);
Tempat lahir	: Madiun;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 25 Desember 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mayjen Sungkono, Gang Piringan 08 RT.061 RW. 014, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
Agama	:Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/52/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Arifin, S.H., 2. Yonathan Didik Hartono, S.H., 3. Agung Suprantio, S.H., 4. Ris Samudra, S.H., 5. Moh. Muhari, S.H. 6. Sigit Haryo WIbowo, S.H., 7. Taufik Sudarsono, S.H., 8. Bambang Eko Nugorho, S.H., 9. Hari Purwanto, S.H., 10. Sinto, S.H., dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun berkantor di Jl. Ciliwung Gg. IV, Nomoer 11 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mad, tanggal 22 November 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG NATALABA bin MULYADI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG NATALABA**,** dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 6 (enam) bulan Penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 gram beserta kacanya diberi kode A;
   - 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 gram beserta kacanya diberi kode B;
   - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA;
   - 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
   - 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;
  Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);
  Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dapat memberikan hukuman yang seringan – ringannya kepada Terdakwa,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tumtutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-30/MDN/Enz.2/11/2021 tanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AGUNG NATA LABA BIN MULYADI (alm),** pada hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau sekira bulan September di Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat didalam Rumah Terdakwa di Jalan Mayjend Sungkono Gang Piringan 08 RT.061 RW.014 Kelurahan Nambangan Kidul Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, "***Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya adalah pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB Narapidana di Lapas Kelas IA Madiun, melalui transfer M Banking BRI milik terdakwa, setelah uang ditransfer kepada saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB melalui nomor rekening an. SURYO TIRTO AWANDOKO No.Rek : 7915228577, berselang 10 (sepuluh) menit saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB mengirim alamat ranjauan untuk menaruh sabu yang akan diletakkan didalam pot

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bunga depan SMA 4 Kota Madiun, tepatnya di Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun, setelah itu terdakwa mengambil paket sabu yang dipesannya sesuai dengan tempat yang dikatakan saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB, setelah mendapatkan paket sabu tersebut, terdakwa kembali pulang kerumahnya dan membagi paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) paket digunakan terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada TATAG yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib paket narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK didalam ruangan tengah dirumah terdakwa, selanjutnya sisa narkotika milik terdakwa dibawa kembali untuk digunakan kembali di rumah TATAG, sekaligus untuk mengantar pesanan paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh TATAG tersebut. pada saat berada dirumah TATAG, Terdakwa beserta saksi BAMBANG NOVIANTO als CILIK serta TATAG sendiri selaku pemilik rumah mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu milik terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari TATAG diberikan kepada TATAG dan uang pembelian narkotika tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa dan saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK kembali pulang kerumah terdakwa, sedangkan sisa paket narkotika milik terdakwa di simpan diruang tengah, setelah itu terdakwa kembali melakukan aktifitas membereskan peralatan pekerjaan dirumahnya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi FERINANTO menghubungi terdakwa Via Whatsapp menanyakan keberadaan dari saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan terdakwa men jawab ada, kemudian saksi FERINANTO kembali menanyakan apakah masih punya apa, ndak ? kemudian terdakwa jawab masih ada sedikit. Sekitar setengah jam selanjutnya saksi FERINANTO tiba dirumah terdakwa dan langsung menemui saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK terlebih dulu untuk menawarkan kaset, setelah selesai berbincang dengan saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan saksi FERINANTO menghampiri terdakwa untuk menanyakan barang narkotika tersebut. selanjutnya saksi FERINANTO diajak keruang tengah yang pada saat itu ditemani oleh saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK untuk menyiapkan alat konsumsi sabu / bong tersebut, Selanjutnya terdakwa kembali ke teras rumah untuk melanjutkan aktifitas membetulkan figura

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kedua teman terdakwa yakni saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan saksi FERINANTO kembali menyusul ke teras rumah terdakwa, selanjutnya berselang kurang lebih 40 (empat) puluh menit ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berhenti didepan rumah yakni petugas kepolisian, mengetahui 2 (dua) orang yang tidak dikenal berhenti didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung masuk untuk memastikan kembali alat konsumsi narkotika / bong yang sebelumnya dipakai teman terdakwa apakah sudah bersih. Pada saat bersamaan petugas dari Satnarkoba Polresta Madiun masuk kedalam ruang tengah dirumahnya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa serta saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan saksi FERINANTO guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada PUTRO BAGUS ASMORO Als SUGAB tersebut sudah lebih dari 5 (lima) kali dengan cara berkomunikasi lewat Via Whats App (WA) dengan pembayaran melalui Transfer M –Banking milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 07422/NNF/2021 Tanggal 14 September 2021 disimpulkan : Barang Bukti 15082/2021/NNF s/d 15082/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUNG NATA LABA BIN MULYADI (alm),** pada hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau sekira bulan September di Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat didalam Rumah Terdakwa di Jalan Mayjend Sungkono Gang Piringan 08 RT.061 RW.014 Kelurahan Nambangan Kidul Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, "***dengan tanpa hak atau melawan hukum***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya adalah pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB Narapidana di Lapas Kelas IA Madiun, melalui transfer M Banking BRI milik terdakwa, setelah uang ditransfer kepada saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB melalui nomor rekening an. SURYO TIRTO AWANDOKO No.Rek : 7915228577, berselang 10 (sepuluh) menit saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB mengirim alamat ranjauan untuk menaruh sabu yang akan diletakkan didalam pot bunga depan SMA 4 Kota Madiun, tepatnya di Jalan Serayu Kecamatan Taman Kota Madiun, setelah itu terdakwa mengambil paket sabu yang dipesannya sesuai dengan tempat yang dikatakan saksi PUTRO BAGUS ASMORO als SUGAB, setelah mendapatkan paket sabu tersebut, terdakwa kembali pulang kerumahnya dan membagi paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) paket digunakan terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada TATAG yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib paket narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK didalam ruangan tengah dirumah terdakwa, Selanjutnya sisa narkotika milik terdakwa dibawa kembali untuk digunakan kembali di rumah TATAG, sekaligus untuk mengantar pesanan paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh TATAG tersebut. pada saat berada dirumah TATAG, Terdakwa beserta saksi BAMBANG NOVIANTO als CILIK serta TATAG sendiri selaku pemilik rumah mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari TATAG diberikan kepada TATAG dan uang pembelian narkotika tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa dan saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK kembali pulang kerumah terdakwa, sedangkan sisa paket narkotika milik terdakwa di simpan diruang tengah, setelah itu terdakwa kembali melakukan aktifitas membereskan peralatan pekerjaan dirumahnya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi FERINANTO menghubungi terdakwa Via Whatsapp menanyakan keberadaan dari saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan terdakwa men jawab ada, kemudian saksi FERINANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali menanyakan apakah masih punya apa, ndak ? kemudian terdakwa jawab masih ada sedikit. Sekitar setengah jam selanjutnya saksi FERINANTO tiba dirumah terdakwa dan langsung menemui saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK terlebih dulu untuk menawarkan kaset, setelah selesai berbincang dengan saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan saksi FERINANTO menghampiri terdakwa untuk menanyakan barang narkotika tersebut. selanjutnya saksi FERINANTO diajak keruang tengah yang pada saat itu ditemani oleh saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK untuk menyiapkan alat konsumsi sabu / bong tersebut, Selanjutnya terdakwa kembali ke teras rumah untuk melanjutkan aktifitas membetulkan figura;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kedua teman terdakwa yakni saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan saksi FERINANTO kembali menyusul ke teras rumah terdakwa, selanjutnya berselang kurang lebih 40 (empat) puluh menit ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berhenti didepan rumah yakni petugas kepolisian, mengetahui 2 (dua) orang yang tidak dikenal berhenti didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung masuk untuk memastikan kembali alat konsumsi narkotika / bong yang sebelumnya dipakai teman terdakwa apakah sudah bersih. Pada saat bersamaan petugas dari Satnarkoba Polresta Madiun masuk kedalam ruang tengah dirumahnya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa serta saksi BAMBANG NOVIANTO als. CILIK dan saksi FERINANTO guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 07422/NNF/2021 Tanggal 14 September 2021 disimpulkan : Barang Bukti 15082/2021/NNF s/d 15082/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **ICHWAN MARDIYANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono gang Piringan 08 Rt.061 Rw.014 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
   - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang salah satunya sdr. Indra Subchan, SH;
   - Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang merasa resah kalau di rumah Terdakwa sering digunakan pesta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
   - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Team melakukan penggeledahan juga di rumah tinggal Terdakwa dan ditemukan antara lain :
     1. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA yang didalamnya berisi:
        a. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta kacanya diberi kode huruf A;
        b. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta kacanya diberi kode huruf kode huruf B;
     2. 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
     3. 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;
     4. 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;
     5. Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi tidak menemukan barang lainnya selain barang bukti dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang barang tersebut telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa perannya disini sebagai perantara, Terdakwa membeli kemudian menjualnya kembali;
- Bahwa untuk harganya saksi lupa;
- Bahwa yang menyaksikan saat saudara melakukan penggeledahan adalah Pak RT yaitu saudara Bambang Harianto dan perwakilan warga sekitar saudara Djaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh membeli dari saudara Sugab als. Bagus ;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat itu kurang lebih berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) bersama pipetnya, sisa habis dipakai;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada yang dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut ke saudara tatag;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi menemukan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Pak RT, Terdakwa bekerja sebagai kolektor barang antik;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di ruang tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **INDRA SUBHAN, S.H. ,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib di dalam sebuah rumah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di Jalan Mayjen Sungkono gang Piringan 08 Rt.061 Rw.014 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang salah satunya sdr. Ichwan Mardiyanto;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang merasa resah kalau di rumah Terdakwa sering digunakan pesta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Team melakukan penggeledahan juga di rumah tinggal Terdakwa dan ditemukan antara lain :
  1. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA yang didalamnya berisi:
     a. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta kacanya diberi kode huruf A;
     b. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta kacanya diberi kode huruf kode huruf B;
  2. 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
  3. 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;
  4. 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;
  5. Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang lainnya selain barang bukti dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang barang tersebut telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa perannya disini sebagai perantara, Terdakwa membeli kemudian menjualnya kembali;
- Bahwa untuk harganya saksi lupa;
- Bahwa yang menyaksikan saat saudara melakukan penggeledahan adalah Pak RT yaitu saudara Bambang Harianto dan perwakilan warga sekitar saudara Djaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh membeli dari saudara Sugab als. Bagus ;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat itu kurang lebih berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) bersama pipetnya, sisa habis dipakai;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada yang dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut ke saudara tatag;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi menemukan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Pak RT, Terdakwa bekerja sebagai kolektor barang antik;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di ruang tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **BAMBANG NOVIANTO alias CILIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu saksi tengah berada di rumah Terdakwa ;
   - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono gang Piringan 08 Rt. 061 Rw. 014 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun yang di tempati oleh Terdakwa;
   - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. Ferinanto juga ikut diamankan;
   - Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib saksi tiba di rumah Terdakwa di Jalan Mayjen Sungkono gang Piringan 08 Rt. 061 Rw. 014 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk melihat lihat barang barang antik sekaligus membantu pemiliknya memperbaiki barang antik tersebut di teras rumah, dan sekitar pukul 15.30 wib saksi masuk ke dalam rumah melihat sdr. Agung Nata (Terdakwa) mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu saksi ditawarin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu saksi mengkonsumsi 1 (satu) kali sedotan terus saksi keluar lagi untuk memperbaiki barang antik tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya tidak berapa lama sdr Agung Nata (Terdakwa) keluar mengajak saksi dengan naik sepeda motor menuju arah pabrik Kanigoro, kemudian berhenti di rumah sdr. Tatag Kukuh Sasongko di Ds. Sidorejo Rt.5 Rw.01 Kel. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun lalu kami masuk ke dalam rumah sdr. Tatag kemudian sdr. Agung Nata (Terdakwa) mengeluarkan bungkusan plastik berisi narkotika jenis sabu menggunakan alat sdr. Tatag kami bertiga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan saksi melakukan sedotan sebanyak 4 (empat) kali dan selesai mengkonsumsi saksi dan sdr. Agung Nata (Terdakwa) kembali pulang ke rumah sdr. Agung Nata (Terdakwa) untuk melanjutkan memperbaiki barang antik lagi, lalu kurang lebih pukul 20.00 wib sdr.Ferinanto datang menawarkan kaset pita cerita wayang kepada saksi, di tengah kami ngobrol sdr. Agung Nata (Terdakwa) menawarkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu kepada sdr. Ferinanto dengan kata kata **"Mau"** atas tawaran tersebut sdr. Ferinanto menjawab **"Mau"**, terus sdr. Ferinanto diajak ke ruang tengah dan menunjukkan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada narkotika jenis sabu di dalam asbak dan mempersilahkan sdr. Ferinanto merangkai sendiri dan mengkonsumsinya, lalu sdr. Agung Nata (Terdakwa) mengkonsumsi bersama dengan sdr. Ferinanto, saksi hanya melihat dan tidak berapa lama kami bertiga balik ke teras depan tiba tiba di datangi petugas Polres Madiun Kota dari Satresnarkoba;

- Bahwa saksi juga mengetahui perihal penggeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa ke rumah saudara Tatag;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu tersebut, namun saksi tidak ikut membayar kerena diberikan gratis;
- Bahwa untuk barang bukti bukti uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana sdr. Agung Nata (Terdakwa);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan selain dari petugas kepolisian ada orang lain atau warga sekitar;
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada saat itu berupa:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA yang didalamnya berisi:
   a. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta kacanya diberi kode huruf A;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta kacanya diberi kode huruf kode huruf B;

2. 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
3. 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;
4. 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;
5. Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Agung Nata (Terdakwa) biasa jual barang barang antik, dan saat itu barang antik nya ada yang laku di beli orang Yogja;
- Bahwa yang saksi tahu sdr. Agung Nata (Terdakwa) sebagai seorang pemakai;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Terdakwa dalam jual beli barang barang antik kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa terhadap saksi juga dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Biasa dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) kali biasanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Nata Laba Bin Mulyadi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan dipersidangan karena ada masalah memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Mayjen Sungkono gang Piringan 08 Rt. 061 Rw. 014 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Madiun Kota saat itu bersama sdr. Ferinanto dan sdr.Bambang Novianto als. Cilik;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah saat itu Terdakwa ada di rumah bersama sdr. Ferinanto dan sdr. Bambang als. Cilik;
- Bahwa barang barang yang ditemukan ditempat Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA yang didalamnya berisi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta kacanya diberi kode huruf A;
b. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta kacanya diberi kode huruf kode huruf B;

2. 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
3. 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;
4. 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;
5. Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr. Sugab als. Bagus, yang berada di dalam Lapas Madiun dan Terdakwa membayar nya transfer melalui M-Banking dari rekening Terdakwa ke sdr. Sugab melalui rekening an. Suryo Tirto Awandoko No.Rek. 7915228577 setelah beberapa menit sdr. Sugab als .Bagus mengirim alamat ranjauan kepada Terdakwa yaitu di dalam pot bunga depan SMA 4 Jalan. Serayu Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa ambil sendirian setelah paket ditangan Terdakwa lalu paket tersebut di bagi 2 yang 1 (satu) paket di gunakan sendiri dan yang 1 (satu) paket Terdakwa berikan ke sdr. Tatag karena sebelumnya telah pesan kepada Terdakwa. Selanjutnya paket Terdakwa pada pukul 16.30 wib Terdakwa konsumsi bersama sdr. Bambang als Cilik di ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan lagi di rumah sdr. Tatag sekalian mengantar pesanan paket narkotika jenis sabu ke rumah sdr. Tatag dan saat di rumah Tatag kami sempat mengkonsumsi narkotika sebentar, setelah paket pesanan sdr. Tatag Terdakwa berikan, Terdakwa di kasih uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebagai pembayaran pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dengan sdr. Bambang als. Cilik pulang ke rumah dan sisa paket sabu tersebut Terdakwa simpan di ruang tengah selanjutnya Terdakwa dan sdr. Bambang als. Cilik melanjutkan aktifitas di rumah Terdakwa, yang saat itu sdr. Bambang membetulkan barang antik Terdakwa sedangkan Terdakwa membereskan peralatan pekerjaan di rumah Terdakwa. Kurang lebih pukul 19.00 wib, sdr. Ferinanto WA (Whatshap) Terdakwa menanyakan keberadaan sdr. Bambang Novianto als. Cilik di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa jawab ada, kemudian tidak berapa lama sdr. Ferinanto datang ke rumah Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan kaset pita kepada sdr. Bambang als. Cilik, setelah itu sdr. Ferinanto tanya ke Terdakwa apakah masih memiliki barang narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa jawab ada sedikit, selanjutnya sdr. Ferinanto Terdakwa ajak ke ruang tengah dan Terdakwa suruh menyiapkan sendiri alat alat nya dibantu sdr. Bambang als. Cilik, setelah itu Terdakwa ke teras rumah, kurang lebih 30 menit sdr. Ferinanto dan Bambang als. Cilik mengikuti Terdakwa ke teras dimana saat itu Terdakwa sedang membetulkan pigura yang sebelumnya kegiatan tersebut Terdakwa tinggal, tidak berapa lama ada 2 (dua) orang berhenti di depan rumah yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah untuk memastikan kembali alat alat yang tadi untuk konsumsi sabu sabu sudah bersih, tapi di saat bersamaan petugas masuk ke rumah langsung ke ruang tengah dan mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan sdr. Sugab als Bagus saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Klas I Madiun karena perkara Narkotika, dimana Terdakwa dikenalkan oleh sdr. Galih;
- Bahwa Terdakwa pesan narkotika jenis sabu ke sdr. Sugab als. Bagus kurang lebih 5 (lima) kali melalui cara WA (Whatshap) dan bayar nya melalui M-Banking;
- Bahwa cara pengiriman barang nya melalui di ranjau;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kolektor dan jual beli barang barang antik;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sama dengan sdr. Bambang als Cilik kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu patungan dengan sdr. Tatag ;
- Bahwa selain ke sdr. Sugab als. Bagus, Terdakwa pernah beli paket narkotika jenis sabu ke sdr. Nyamat;
- Bahwa Terdakwa pesan ke sdr. Nyamat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Juni 2021, dan yang kedua pada hari Senin 2 September 2021 namun yang bulan September barang belum ada atau kosong lalu Terdakwa pesan ke sdr. Sugab als. Bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk di konsumsi sendiri juga di jual;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah;
- Bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu pesanan sdr. Tatag;

- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa kalau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendiri kadang dengan teman-teman;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sdr. Ferinanto dan Bambang als. Cilik juga tidak ikut patungan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 gram beserta kacanya diberi kode A.
- 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 gram beserta kacanya diberi kode B .
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA.
- 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong.
- 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan.
- 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844.
- Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjulan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 07422/NNF/2021 Tanggal 14 September 2021 disimpulkan, barang Bukti 15082/2021/NNF s/d 15082/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono gang Piringan 08 Rt.061 Rw.014 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang merasa resah kalau di rumah Terdakwa sering digunakan pesta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Team melakukan penggeledahan juga di rumah tinggal Terdakwa dan ditemukan di ruang tengah antara lain :
  1. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA yang didalamnya berisi:
     a. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta kacanya diberi kode huruf A;
     b. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta kacanya diberi kode huruf kode huruf B;
  2. 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
  3. 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;
  4. 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;
  5. Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr. Sugab als. Bagus, yang berada di dalam Lapas Madiun dan Terdakwa membayarnya dengan cara di transfer melalui M-Banking dari rekening Terdakwa ke sdr. Sugab kemudian sdr. Sugab als .Bagus mengirim alamat ranjauan kepada Terdakwa yaitu di dalam pot bunga depan SMA 4 Jalan. Serayu Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa ambil sendirian setelah paket ditangan Terdakwa lalu paket tersebut di bagi 2 yang 1 (satu) paket di gunakan sendiri dan yang 1 (satu) paket Terdakwa berikan ke sdr. Tatag karena sebelumnya telah pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa konsumsi bersama sdr. Bambang als Cilik di ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan lagi di rumah sdr. Tatag sekalian mengantar pesanan paket narkotika jenis sabu ke rumah sdr. Tatag dan saat di rumah Tatag;
- Bahwa setelah paket pesanan sdr. Tatag Terdakwa berikan, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebagai pembayaran pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 07422/NNF/2021 Tanggal 14 September 2021 disimpulkan, barang Bukti 15082/2021/NNF s/d 15082/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Agung Nata Laba Bin Mulyanto (Alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang) ***;***

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternative dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah Terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiada kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah :

- Bahwa team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono gang Piringan 08 Rt.061 Rw.014 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Team melakukan penggeledahan juga di rumah tinggal Terdakwa dan ditemukan di ruang tengah antara lain :
  1. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA yang didalamnya berisi:
     a. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta kacanya diberi kode huruf A;
     b. 1 (satu) potong pipet yang terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta kacanya diberi kode huruf kode huruf B;
  2. 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
  3. 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;
  4. 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;
  5. Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr. Sugab als. Bagus, yang berada di dalam Lapas Madiun dan Terdakwa membayarnya dengan cara di transfer melalui M-Banking dari rekening Terdakwa ke sdr. Sugab kemudian sdr. Sugab als .Bagus mengirim alamat ranjauan kepada Terdakwa yaitu di dalam pot bunga depan SMA 4 Jalan. Serayu Kec. Taman Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa ambil sendirian setelah paket ditangan Terdakwa lalu paket tersebut di bagi 2 yang 1 (satu) paket di gunakan sendiri dan yang 1 (satu) paket Terdakwa berikan ke sdr. Tatag karena sebelumnya telah pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa konsumsi bersama sdr. Bambang als Cilik di ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan lagi di rumah sdr. Tatag sekalian mengantar pesanan paket narkotika jenis sabu ke rumah sdr. Tatag dan saat di rumah Tatag;
- Bahwa setelah paket pesanan sdr. Tatag Terdakwa berikan, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebagai pembayaran pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 07422/NNF/2021 Tanggal 14 September 2021 disimpulkan, barang Bukti 15082/2021/NNF s/d 15082/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krystal Metamfetamina **terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran** yang berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram;"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperative, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang kesalahannnya, menyesali perbuatannya yang melanggar hukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 gram beserta kacanya diberi kode A, 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 gram beserta kacanya diberi kode B, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA, 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong, 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan, 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844 merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Nata Laba Bin Mulyadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 gram beserta kacanya diberi kode A;
   - 1 (satu) potong pipet terbuat dari kaca didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 gram beserta kacanya diberi kode B;
   - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ZIGA;
   - 1 (satu) botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat bong;
   - 1 (satu) tutup botol terpasang sedotan;
   - 1 (satu) ponsel merk LAVO warna silver terpasang kartu Tri nomor panggil 08970888844;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., Rachmat Kaplale ,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H., Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)